

1502525-23.2021.8.26.0040

Classe: Termo Circunstanciado

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Ana Paula Comini Sinatura Asturiano

Comarca: Américo Brasiliense

Foro: Foro de Américo Brasiliense

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 27/02/2022

... que passaram por um local conhecido por tráfico de drogas e o réu, ao avistar a viatura, começou a correr, mas conseguiram abordá-lo e com ele localizaram o entorpecente.

No mais, a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelos laudos de fls. 13/18.

Nessa esteira, considerando a pequena quantidade de entorpecente apreendido, bem como a ausência de elementos que ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Américo Brasiliense

Foro de Américo Brasiliense

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Dom Pedro II, 65, Américo Brasiliense-SP - cep 14820-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1502525-23.2021.8.26.0040 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502525-23.2021.8.26.0040

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3042123/2021 - DEL.POL.AMÉRICO
BRASILIANSE, 18050622 - DEL.POL.AMÉRICO BRASILIANSE

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

MATHEUS LEMES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Paula Comini Sinatura Asturiano

Dispensado o relatório nos termos da Lei nº 9.099/95.

A ação penal é procedente.

A materialidade restou comprovada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 07/08), laudos toxicológicos (fls. 13/18), bem como pelos depoimentos colhidos.

A autoria também é certa.

Interrogado, o réu confirmou que a droga apreendida era destinada ao seu uso

pessoal, bem como que havia acabado de comprar quando foi abordado.

O policial militar disse que passaram por um local conhecido por tráfico de drogas e o réu, ao avistar a viatura, começou a correr, mas conseguiram abordá-lo e com ele localizaram o entorpecente.

No mais, a materialidade delitiva está devidamente comprovada pelos laudos de fls. 13/18.

Nessa esteira, considerando a pequena quantidade de entorpecente apreendido, bem como a ausência de elementos que indiquem a existência de crime mais grave, conclui-se que a droga se destinava ao próprio uso do acusado.

Por fim, entendo adequada a pena de advertência sobre os efeitos da droga.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar MATHEUS LEMES à pena de ADVERTÊNCIA sobre os efeitos da droga, nos termos do artigo 28, da Lei 11.343/06.

Após o trânsito em julgado, inclua-se o nome do réu no rol dos culpados.

Sem custas.

P.I.C.

Americo Brasiliense, data da inserção no SAJ.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA